EN TODO PROCEDIMIENTO

Reglas que no se negocian

- ✕ **Nunca a la comisaría**
  Ni siquiera "un rato". Tampoco con mayores. · Art. 402 inc. 9 CPP
- ✕ **Ninguna declaración**
  Ni espontánea ni de ningún tipo. No se le pregunta sobre el hecho. · Art. 5 inc. c
- ✕ **Ni fotos ni datos**
  Nombre, apodo, domicilio o familia, por ningún medio. · Art. 5 inc. i · Ley 20.056
- ✕ **Esposas solo ante peligro**
  La regla es el precinto. Esposas solo si corre peligro la vida del adolescente o de terceros. · Art. 5 inc. b
- ✓ **Ante la duda, es menor**
  Si la edad no se acredita, se lo trata como menor. · Art. 2
- ✓ **Si es mujer: personal femenino**
  Requisa, custodia y traslado. · Art. 395 CPP
- ✓ **Todo en acta**
  Horas, avisos, derechos, examen médico, secuestros y lo que decidió el Fiscal.

PROTOCOLO COMPLETO EN EL CELULAR

Escaneá y guardalo

34 casos · qué hacer y a quién comunicar

Importante: actualmente no existe un protocolo oficial del MPF Tucumán. Esta guía sigue las directivas de Jefatura de Policía. Ante dudas, consultar al fiscal de turno.

POLICÍA DE TUCUMÁN · GUÍA DE BOLSILLO

Procedimiento con adolescentes de 14 a 17 años

Ley Nacional 27.801 · Ley Provincial 10.011 · CPP de Tucumán

NO ~~Comisaría~~

SÍ **CAD**
o entrega a padres

Curso de capacitación · Régimen Penal Juvenil · Noviembre 2026

DEL LUGAR DEL HECHO A LA DECISIÓN DEL FISCAL

La ruta, en este orden

1 EN EL LUGAR

Lugar del hecho

- Preservar la escena y la prueba
- Verificar la edad. Si hay duda, **es menor**
- Informarle sus derechos en lenguaje claro
- Reservar su identidad

2 DESDE EL MÓVIL

Comunicar de inmediato

Supervisor de turno → Juez de Menores

- Unidad Fiscal del delito (máx. 6 h) · Ministerio Pupilar · Padres · Defensor
- Anotar hora y quién recibió cada aviso

3 TRASLADO

Sujeción

- **Precinto**, evaluando conducta y condición
- **Esposas** solo si corre peligro la vida
- Siempre separado de adultos

4 DESPUÉS DE COMUNICAR

Centro asistencial público

- Con **pedido médico**, con padres o defensor
- Guardar el informe médico

5 DECIDE EL FISCAL

CAD o entrega a padres

- **Sigue aprehendido:** CAD con personal del mismo sexo, pedido e informe médico y n.º de causa
- **Se entrega:** a sus padres, con acta de entrega

QUIÉN HACE QUÉ

Suboficial y Oficial

PRIMER CONTACTO

Suboficial

- Asiste a la víctima y preserva la escena
- Aprehende solo en flagrancia; **precinto**
- Verifica la edad e informa derechos. **No pregunta sobre el hecho**
- Avisa de inmediato al **oficial a cargo**
- Anota hora, lugar, testigos y secuestros

INSTRUYE BAJO LA DIRECCIÓN DEL FISCAL

Oficial instructor

- Comunica al **supervisor de turno**, Unidad Fiscal del delito, Ministerio Pupilar, defensor y padres
- Acta de procedimiento y de lectura de derechos
- Secuestros con cadena de custodia y **entrega inmediata al MPF**
- Centro asistencial y, según el Fiscal, **CAD** o acta de entrega
- Eleva lo actuado al fiscal sin demora

QUIÉN ES QUIÉN

Fiscal (MPF): dirige la investigación y decide si sigue aprehendido. Hoy, provisoriamente, la Unidad Fiscal del delito.

Juez de Menores: controla garantías y decide.

Supervisor de turno: recibe el aviso y avisa al juez.

Ministerio Pupilar: protege los derechos del adolescente.

Coordinador del CAD: lo recibe y queda a cargo.

ANTES DE CERRAR EL PROCEDIMIENTO

Lista de control

- [ ] Verifiqué la edad o apliqué la presunción de minoridad
- [ ] Le informé sus derechos en palabras simples
- [ ] Avisé al **supervisor de turno**, que avisa al Juez de Menores
- [ ] Comuniqué a la Unidad Fiscal, Ministerio Pupilar, padres y defensor
- [ ] No le tomé ninguna declaración, ni espontánea
- [ ] Precinto; esposas solo ante peligro para la vida
- [ ] Si es mujer: requisa y custodia con **personal femenino**
- [ ] Centro asistencial con pedido médico y padres o defensor
- [ ] Secuestros entregados de inmediato al MPF
- [ ] Cumplí lo que decidió el Fiscal: **CAD** o acta de entrega
- [ ] Sin fotos ni datos difundidos

Todo queda en acta. Lo que no está documentado no existe para el proceso, y la causa puede caer.